

1500856-71.2019.8.26.0082

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS FRANCISCO PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

MARCOS FRANCISCO PEREIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 62/63 como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que no dia 26 de abril de 2015, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

2ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, 18550-073 - Boituva - SP

Telefone: (015) 3416-6252 - E-mail: boituva2@tjsp.jus.br

1500856-71.2019.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500856-71.2019.8.26.0082

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS FRANCISCO PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

MARCOS FRANCISCO PEREIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 62/63 como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que no dia 26 de abril de 2015, por volta das 14h00min, na Rua Tomás Cardoso, Vila Santa Rita de Cássia, na cidade e comarca de Boituva, adquiriu e trazia consigo, para fins de tráfico, 0,78g (setenta e oito centigramas) líqüidos de cocaína, acondicionados em 04 (quatro) micro tubos plásticos e 0,68g (sessenta e oito centigramas) líqüidos de cocaína em 07 (sete) segmentos plásticos, substância entorpecente que determina

dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto.

Decisão às fls. 66/67 para notificação para apresentação de defesa.

Réu notificado em 22 de novembro de 2021 (fl. 119). Apresentação de Defesa Prévia em 02 de março de 2022 (fls. 125/129), a qual pugna preliminarmente pela inépcia da denúncia e, no mérito, requer a absolvição do réu por ausência de indícios de autoria, pleiteando a aplicação do in dubio pro reo.

Decisão pelo recebimento da denúncia às fls. 133/134, com designação da audiência de instrução e julgamento.

Em audiência virtual, realizada de acordo com o Comunicado CG 284/2020, foram ouvidas as testemunhas, sendo decretada a revelia do réu, com a apresentação das alegações finais de forma oral.

Em suas razões, a representante do Ministério Público e a Defesa pugnaram pela absolvição por ausência de provas.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecente está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), pelos Laudos Periciais (fls. 05/09 e 10/13), pelo Relatório Final (fl. 59) e pelos depoimentos colhidos.

Foram realizadas duas perícias, cada uma para um pacote apreendido, se tratando o laudo pericial de fls. 05/09 do pacote de 0,78g e o de fls. 10/13 do pacote de 0,68g e em ambos concluiu-se que os materiais examinados se tratavam de cocaína, substância que está na lista dos entorpecentes e psicotrópicos de uso proscrito no Brasil. Válidos os laudos, configurada a materialidade do delito.

O mesmo não ocorre em relação à autoria.

Em depoimento na Delegacia, o Guarda Civil Municipal Eduardo Paes Leite ratificou o inteiro teor do histórico de ocorrência do boletim, afirmando que, não obstante ao tempo transcorrido, recorda-se que mediante denúncia anônima de tráfico de drogas via COD, foi com seu parceiro até o local indicado e abordaram o averiguado, cujas características eram compatíveis com as datas na denúncia. Conta que na revista pessoal nada foi encontrado, mas cerca de 03 metros do suspeito, o qual foi identificado como Marquinhos, encontraram entorpecentes sob uma pedra.

Na mesma direção foram as declarações dadas pelo Guarda Civil Municipal José Geraldo de Medeiros Junior, que afirmou que, em face do tempo transcorrido, recordava-se vagamente da ocorrência, lembrando que através de uma denúncia de tráfico, foram até o local dos fatos e identificaram "Marquinhos", sendo que nada de ilícito foi encontrado com ele, mas há alguns metros encontraram as drogas sob uma pedra.

Em juízo, ambos confirmaram as declarações.

Em interrogatório policial, o réu disse que apesar do tempo transcorrido recordava-se da ocorrência. Afirma que de fato estava em um bar próximo ao local dos fatos quando subitamente GCMS apareceram naquele estabelecimento, abordando-o. Conta que realizaram a revista pessoal, não sendo encontrado nada de ilícito. Ato contínuo, os GCMS o liberaram e saíram, enquanto o réu teria permanecido no bar. Conta que os guardas foram até um terreno baldio cerca de 50 metros dali, encontraram pouca quantidade de droga e em seguida retornaram até o bar, disseram que as drogas tinham sido encontradas e que eram de sua propriedade. Finaliza esclarecendo que as drogas não eram de sua propriedade e que não tinha conhecimento dos entorpecentes naquele local, bem como não percebeu qualquer tipo de movimentação de venda de drogas, mas que sabe ser ali um ponto de venda de drogas.

Não compareceu em juízo.

Pois bem.

Como afirmado pelo Ministério Público, as provas não são suficientes ao decreto condenatório, porque embora o réu possuísse as características descritas na denúncia anônima, ele não foi visto em atitude suspeita e nada foi encontrado em poder dele, nem drogas, nem dinheiro.

Igualmente observado, a quantidade de drogas apreendidas também não se avulta e foram localizadas por meio de buscas e não por indicações vinculadas ao acusado.

Assim, a absolvição se impõe, tal como fora requerido.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal para absolver MARCOS FRANCISCO

PEREIRA da imputação prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Poderá apelar em liberdade.

Arbitro a defensora o valor máximo de honorários previstos na tabela da OAB/DPE.

Autorizo a incineração dos entorpecentes remanescentes.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Boituva, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA